

LGPD: Os 10 Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

Guia Prático e Comentado sobre o Artigo 7º da
Lei Geral de Proteção de Dados

A Lei: Art. 7º, Incisos I ao III

Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

- I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
- II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

Na Prática: Consentimento, Obrigação Legal e Poder Público



Inciso I: Consentimento

O que significa:

A base mais conhecida. O titular precisa dizer "sim" de forma ativa, livre, informada e inequívoca.

Exemplo Prático:

Um usuário marca ativamente uma caixinha em um site aceitando receber a newsletter promocional da empresa.



Inciso II: Obrigação Legal

O que significa:

Dispensa o consentimento. A empresa trata o dado porque a legislação a obriga, mesmo sem a vontade do titular.

Exemplo Prático:

Uma empresa guarda os dados de um funcionário demitido por anos para cumprir obrigações trabalhistas e o e-Social.



Inciso III: Políticas Públicas

O que significa:

Exclusivo para o Estado. Permite que órgãos governamentais compartilhem dados para executar ações em prol da sociedade.

Exemplo Prático:

O Ministério da Saúde compartilha dados de pacientes com secretarias estaduais para estruturar e focar campanhas de vacinação.

A Lei: Art. 7º, Incisos IV ao VI

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

Na Prática: Pesquisa, Contratos e Processos Judiciais



Inciso IV: Órgãos de Pesquisa

O que significa:

Focado em institutos acadêmicos e oficiais. A prioridade técnica é a anonimização dos dados (remover a identidade) sempre que possível.

Exemplo Prático:

O IBGE coleta e processa dados da população para o Censo, publicando apenas estatísticas gerais agregadas.



Inciso V: Execução de Contrato

O que significa:

O uso do dado é essencial para entregar o produto ou serviço que o próprio titular solicitou.

Exemplo Prático:

Um e-commerce exige o endereço do cliente na finalização da compra. Não se pede "consentimento", pois sem endereço não há entrega.



Inciso VI: Processos Judiciais

O que significa:

Garante o direito à ampla defesa. Controladores podem usar dados pessoais para se defender ou acusar em instâncias legais.

Exemplo Prático:

Uma loja apresenta as imagens das câmeras de segurança e registros do sistema como prova em uma audiência do Procon.

A Lei: Art. 7º, Incisos VII ao X

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Na Prática: Vida, Saúde, Interesse Legítimo e Crédito



Inciso VII: Proteção da Vida

O que significa:

Usado em emergências e situações extremas de risco, onde não há viabilidade para solicitar permissão.

Exemplo:

Resgatistas acessam o prontuário de tipo sanguíneo de uma pessoa inconsciente após um acidente.



Inciso VIII: Tutela da Saúde

O que significa:

Exclusivo da área da saúde, protegendo o manuseio de dados sensíveis em rotinas médicas e sanitárias.

Exemplo:

Hospitais que mantêm registros em prontuários eletrônicos para acesso rápido da equipe de enfermagem.



Inciso IX: Legítimo Interesse

O que significa:

A base mais flexível. O uso beneficia a empresa, mas exige um Teste de Proporcionalidade: não pode ferir direitos fundamentais do titular.

Exemplo: Um aplicativo analisa o histórico de uso do cliente para recomendar produtos similares no qual ele tenha expectativa de interesse.



Inciso X: Proteção do Crédito

O que significa:

Permite o funcionamento de análises de risco, birôs de crédito e proteção antifraude do sistema financeiro.

Exemplo: Cadastro de inadimplência (SPC/Serasa) ou cálculos de score financeiro para aprovação de financiamentos.

A Lei: Art. 7º, Parágrafos 1º ao 4º

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta Lei.

Na Prática: O Tratamento de Dados Públicos

Nota: Os § 1º e § 2º foram revogados pela Lei 13.853/19 e não possuem aplicação vigente.



§ 3º: Finalidade de Dados Públicos

O que significa: O uso de um dado público (ex: Diário Oficial) deve obrigatoriamente respeitar o motivo original pelo qual ele se tornou público (boa-fé).

Exemplo Prático: Uma corretora não pode raspar dados de salários do Portal da Transparência para fazer telemarketing agressivo vendendo empréstimos.



§ 4º: Dados Feitos Públicos pelo Titular

O que significa: Se a própria pessoa divulga abertamente seu dado, não é preciso pedir consentimento. Mas a LGPD (segurança, não-discriminação) ainda vale.

Exemplo Prático: Um arquiteto que coloca seu e-mail na bio do Instagram corporativo para receber contatos comerciais não precisa assinar um termo de consentimento para receber e-mails de clientes.

A Lei: Art. 7º, Parágrafos 5º ao 7º

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.

§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Vigência

Na Prática: Compartilhamento, Exceções e Novas Finalidades



§ 5º: Compartilhamento Direcionado

Consentimento não é um cheque em branco. Para repassar dados obtidos por consentimento a terceiros, é exigido um "novo sim" específico para esse fim.

Exemplo: Uma farmácia não pode vender dados do programa de fidelidade para planos de saúde sem perguntar expressamente ao cliente.



§ 6º: Dispensa ≠ Vale Tudo

Usar bases como "Contrato" ou "Obrigação Legal" dispensa pedir consentimento, mas o cidadão mantém **todos os seus direitos garantidos** (ex: direito à correção e segurança técnica).



§ 7º: Novas Rotas para Dados Públicos

Dados originalmente públicos podem ser aproveitados para **novos objetivos, se a nova finalidade for legítima e proteger o titular.**

Exemplo: Utilizar publicações acadêmicas abertas na internet como base de dados para treinar modelos de Inteligência Artificial, preservando a autoria.

Síntese: As 10 Bases Legais Estruturadas



O Art. 7º não é um cardápio aleatório; é um sistema estruturado para equilibrar a inovação tecnológica com os direitos fundamentais.

1) Ano: 2026 Banca: IDECAN Órgão: PC-SC

Conforme texto literal da Lei nº 13.709/2018, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas hipóteses legais expressamente previstas, dentre as quais se inclui:

- A) A presunção de autorização do titular, quando o tratamento decorrer de prática reiterada do controlador.
- B) A conveniência administrativa do controlador, desde que observados os princípios da eficiência e da economicidade.
- C) O consentimento do titular, manifestado de forma livre, informada e inequívoca, para uma finalidade determinada.
- D) A existência de interesse público genérico, ainda que ausente previsão legal ou regulamentar específica.
- E) A simples disponibilidade do dado em fonte acessível ao público, independentemente da finalidade do tratamento.

2) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: EMBRAPA

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), julgue o item subsequente.

O tratamento de dados pessoais pode ser realizado sem o consentimento explícito do titular quando isso for necessário para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias impostas ao controlador, desde que observados os princípios da finalidade, adequação e necessidade estabelecidos pela LGPD.

3) Ano: 2025 Banca: Fundação CETAP Órgão: BANPARÁ

Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação legítima sobre as bases legais da LGPD?

- A) A LGPD permite o tratamento de dados pessoais sem qualquer restrição, desde que sejam anonimizados.
- B) Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro é uma das bases legais da LGPD.
- C) O tratamento de dados por órgãos públicos depende sempre de autorização judicial.
- D) O consentimento é a única base legal válida para o setor privado.

GABARITO

1 - C

2 - certo

3 - B